

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/1451

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – הפחתת יוקר תשלומי הלוואה לדיור),

התשפ"ג–2023

הוספת סעיפים 2א9.1 בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981¹, אחרי סעיף 1א9 יבוא :
ו-3א9

2א9. (א) על אף האמור בכל דין או הסכם, תאגיד
החוזר של הלוואה
לדיור
"תמהיל תנאי
בנקאי לא יקבע הגבלות ותנאים לגבי תמהיל תנאי
ההחזר של הלוואה לדיור לעניין דירה יחידה.

(ב) הנגיד, בהתייעצות עם המפקח, רשאי לקבוע
הגבלות ותנאים בנוגע לתמהיל הלוואה לדיור,
שיחולו עד תום שנים עשר חודשים מיום תחילתו
של חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון –
הפחתת יוקר תשלומי הלוואה לדיור), התשפ"ב–
2022, ובלבד שלא יקבע הגבלות ותנאים כאמור
אלא עד שליש מסכום ההלוואה.

(ג) בסעיף זה ובסעיף 3א9 –

"דירה יחידה" – כהגדרתה בסעיף 1א9(ד);

"הלוואה לדיור" – כהגדרתה בסעיף 9ב.

3א9. (א) הציע גוף פיננסי ללקוח הצעה למתן הלוואה
להלוואה לדיור
ושינויה – לטובת
הלקוח
תוקף הצעה
לדיור, תהיה ההצעה בתוקף ל-30 ימים מיום
שהוצעה.

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 258.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), גוף פיננסי שנתן הצעה ללקוח כאמור באותו סעיף קטן רשאי לתת ללקוח הצעה חלופית בתוך תקופת 30 הימים לפי הסעיף הקטן האמור, ובלבד שלא ישנה את הריבית בכל אחד ממרכיבי תמהיל ההלוואה לדיוור, אלא לטובת הלקוח.

תיקון חוק הלוואות 2. בחוק הלוואות לדיוור, התשנ"ב–1992², אחרי סעיף 5ב יבוא:
לדיוור

"הלוואה לדיוור 5ג. (א) על אף האמור בכל דין, לעניין המגבלה על והלוואות אחרות שיעור המימון לפי פקודת הבנקאות, 1941³, הלוואה לדיוור לא תיחשב כחלק מהלוואה כהגדרתה בסעיף 9ב לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981.

(ב) הלוואה לדיוור תינתן לזכאי ללא תלות בהלוואה אחרת שנטל, לפני או אחרי נטילת ההלוואה לדיוור, אף אם ההלוואות לא ניתנו על ידי אותו בנק.

שיעבוד נכס 5ד. כנגד הלוואה לדיוור תמושכן דירה במישכון נוסף כמשמעותו בסעיף 6 לחוק המשכון, התשכ"ז–1967⁴.

דברי הסבר

הוראת המפקח על הבנקים מיום 3 במאי 2011 הגבילה לכדי שליש את שיעור ההלוואה שרשאי בנק לתת בריבית משתנה קצרת טווח (להלן – מגבלת שליש הפריים). בהמשך, התווספה מגבלה שהגבילה לכדי שני שליש את שיעור ההלוואה שרשאי בנק לתת בריבית משתנה כלשהי. הוראות אלה נקבעו לפי סעיף 5(ג) לפקודת הבנקאות, 1941, המסמיך את המפקח על הבנקים לקבוע הוראות לשם הבטחת ניהולם התקין של הבנקים.

בינואר 2021, בשיתוף פעולה בין יוזמי הצעת החוק וחברי כנסת נוספים לבין הפיקוח על הבנקים, ביטל הפיקוח חלק מהמגבלות והפך את המגבלה למגבלת 2/3 פריים, כלומר שלקוח יכול ליטול בריבית פריים משתנה עד 2/3 מהמשכנתא. דא עקא, השינוי שהיה צפוי להוזיל את מחירי המשכנתאות בסדר גודל של 10% ומעלה ובמאות שקלים לחודש למשכנתא ממוצעת, לא סיפק את מטרותו. הכוח המונופוליסטי של השחקנים המעטים בשוק המשכנתאות, הוביל להעלאת המרווח בחלק הפריים, עד כדי

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 246.

³ ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' (ע) 69, (א) 85.

⁴ ס"ח התשכ"ז, עמ' 48.

כך שהתשלום החודשי נותר כמעט ללא שינוי, בד בבד עם העברת הסיכון בגין שינויי הריבית מהבנק ללקוח.

יתרה מכך, מנתונים שפרסמה התאחדות יועצי המשכנתאות על ידי יונתן ברלינר, ומפניות רבות שהגיעו ליוזמי הצעת החוק, התברר כי לא רק שהבנקים גובים ריבית עודפת בשל מגבלות התמיהל, אלא שישנם בנקים שגם עושקים את ציבור החלשים ביותר שמקבלים סבסוד מהמדינה לחלק מההלוואה לדיוור, ומשקללים את הריבית הנמוכה בסל הכולל של ההלוואה. למעשה, אותם בנקים מקבלים מאות מיליונים מהמדינה עבור הריבית הנמוכה על הלוואות הזכאות אבל לא נותנים בפועל את ההטבה ללקוחות אלו, ובמקום זאת, מעלים את הריביות ביתר המסלולים שאינם הלוואות הזכאות.

מטרתה העיקרית של מגבלת שליש הפריים היא הגבלת כוח הקניה של הרוכשים בסביבת ריבית נמוכה לשם הפחתת הסיכון ללווים ולבנקים במקרה של עליית ריבית עתידית.

במצב הכלכלי כיום ובסביבת הריבית הנוכחית, לקוחות בעלי משכנתא נפגעים פעמיים – גם בשל עליית מחירי הדיוור בעקבות ריבית שוק אפסית ונהירת משקיעים לשוק הנדל"ן, וגם בשל יוקר תשלומי הדיוור. מגבלות אלו מונעות מלקוחות בעלי משכנתא ליהנות מאותה ריבית שוק נמוכה, והם נאלצים לשלם לבנקים ריבית עודפת של מיליארדי שקלים בכל שנה.

קיימות דרכים נוספות לשמור על מהות המגבלות מבלי לפגוע בציבור הלווים, כמו הגבלת גובה ההלוואה בהתאם לריבית עתידית צפויה (שיטה שהבנקים משתמשים בה לגבי החלק המותר בפריים), או מסלול בריבית שתחושב לפי המינימום מבין ריבית משתנה וריבית קבועה שאינה צמודה.

המגבלות הקיימות צמצמו את מרחב התמרון של הבנקים, עד כדי חשש לתיאום ריביות, וגרמו לפגיעה קשה בתחרות במערכת הבנקאית בישראל בכל הנוגע להלוואות לדיוור, בהיבט היחיד שבו התקיימה תחרות כזו.

מטרת הצעת החוק היא לעודד את התחרות בשוק המשכנתאות, להביא להוזלה משמעותית של תשלומי הדיוור ולסייע למעמד הביניים הקורס, לאוכלוסיות מוחלשות ולזוגות צעירים להתמודד עם יוקר תשלומי הדיוור.

על כן, מוצע לקבוע כי:

א. בנק לא יקבע מגבלות על תמיהל תנאי ההחזר של הלוואה לדיוור לבעלי דירה יחידה, ובכללם משפרי דיור וממחזרי משכנתא בעלי דירה יחידה. ואולם, לפי המוצע, נגיד בנק ישראל, בהתייעצות עם המפקח על הבנקים, יהיה רשאי לקבוע הגבלות ותנאים לגבי תמיהל תנאי ההחזר של הלוואה לדיוור, שיחולו רק עד שליש מסכום ההלוואה ולמשך שנתיים מיום תחילתו של התיקון המוצע. זאת, במטרה למנוע תנודתיות גבוהה מדי בשוק המשכנתאות.

ב. הלוואות הזכאות תוכל להתקבל בכל בנק, ללא תלות בהלוואה לדיוור הכוללת. צעד זה גם יקל על זוגות צעירים ואוכלוסיות בעלי זכאות לקבל שיעור מימון גבוה יותר מהמגבלה הרגילה.

ג. נדרש למנוע שינוי ריביות בין תמיהלים כדי למנוע פעולות מונופוליסטיות של הבנקים, כדוגמת זו שנעשתה עם הסרת חלק ממגבלת שליש הפריים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/426; פ/102; פ/179/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת מיכאל מרדכי ביטון ושלמה קרעי (פ/3938/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/965/25). הצעת החוק זהה לפ/965/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)